

0042969-21.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1724/2016 - 30º Distrito Policial - Tatuapé, 1724/2016 - 30º Distrito Policial - Tatuapé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR ROSSAFA CONCEICAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

IGOR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0042969-21.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0042969-21.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1724/2016 - 30º Distrito Policial - Tatuapé, 1724/2016 - 30º Distrito Policial - Tatuapé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR ROSSAFA CONCEICAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

IGOR ROSSAFA CONCEICAO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 24 de maio de 2016, por volta das 18:00h, na Rua Piava, Favela Itaquera, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo, para finalidade de venda e entrega a terceiros, 97 papелotes de cocaína (80 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis notaram movimentação típica de tráfico de drogas no local acima mencionado; contudo, somente conseguiram abordar o acusado, em seu poder estava a droga.

O réu foi notificado (fls. 129), apresentou defesa preliminar (fls. 136/137), a denúncia foi recebida (fls. 139).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o acusado foi interrogado

O Representante do Ministério Público, em sede de debates, pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, uma vez que restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria. Quanto à pena, pretende a pena-base acima do mínima - quantidade e qualidade da droga - consoante o art. 42 da Lei Antidrogas, não havendo nada da segunda fase. No que se refere à terceira fase, entendeu pela fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas, devendo o redutor ser aplicado em 1/3, com regime inicial aberto para o cumprimento de pena.

A Defensoria Pública, por sua vez, também em sede de debates, pretende a absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo penal de porte de drogas para consumo próprio, descrito no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06. Em caso de condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com incidência da menoridade relativa, na segunda fase. Na terceira fase, requer-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº. 11.343/06 em seu grau máximo (2/3), bem como a fixação de regime inicial aberto. Ainda, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e que lhe seja possibilitado o apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de absolvição.

Embora em Juízo, o réu tenha dito que estava no local com a droga, mas era para seu consumo pessoal, era 6 porções - cocaína.

Observo que a admissão do réu, em Juízo, de estar no local dos fatos e de posse de drogas, por si só, não é suficiente para imputar a ele a prática do tráfico de drogas, uma vez que não foi corroborada pelas demais provas coligidas em Juízo.

Destaco que o fato que chamou atenção do Juízo foi que as testemunhas Andrey Aristides da Silva e Abner Lourenço Rangel policiais civis, afirmaram, sob o crivo do contraditório, que viram o réu e outra pessoa em atos de mercancia; contudo não houve apreensão de dinheiro.

Nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal "O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância".

Desta forma, ainda que se aceite as alegações judiciais do réu como confissão, ela não foi corroborada pelas demais provas coligidas.

Portanto, analisando-se o conjunto probatório coligido em contraditório judicial, conclui-se que não restou plena e satisfatoriamente comprovado que o réu estava praticando a traficância, o que gera a necessidade de prolação do édito absolutório, por falta de provas suficientes da autoria do crime.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação

penal para ABSOLVER o réu IGOR ROSSAFA CONCEICAO, qualificado nos autos, da acusação de ter cometido o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Autorizo a incineração das drogas, se ainda não providenciada, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, nos termos dos artigos 50, § 3º, e 50-A, ambos da Lei nº 11.343/2006, que somente poderá ser destruída após o trânsito em julgado da ação penal, conforme artigo 72 do mesmo diploma legal. Autorizo a devolução do celular apreendido ao acusado. Transitada em julgado esta decisão e nada mais sendo requerido, procedam-se às comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos a seguir.

PRIC

São Paulo, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA